

В Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве
от Лаговского Дмитрия Владимировича
Проживающего по адресу: Московская область,
Щелковский район, п. Литвиново, д. 13, кв. 54
Электронная почта: 1448884@gmail.com

ЗАЯВЛЕНИЕ о проведении проверки в отношении свидетельских показаний

Я, Лаговский Дмитрий Владимирович, настоящим заявлением обращаюсь с просьбой провести проверку достоверности показаний гражданина Палкина Сергея Валентиновича, 13.05.1950 г.р., проживающего по адресу: г. Москва, Зелёный проспект, д. 42, кв. 130, тел. 906-786-47-39, данных им в отношении меня в рамках уголовного дела № 12201460225000286.

Обстоятельства дела:

22 ноября 2022 года гражданин Палкин Сергей Валентинович, будучи допрошенным в качестве потерпевшего по уголовному делу № 12201460225000286 старшим следователем по особо важным делам 6 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области подполковником юстиции Саликовым Ю.М., высказал ряд предположений в отношении меня, которые, как я полагаю, могут не соответствовать действительности и имеют признаки заведомо ложных показаний.

Дополнительно установлено, что аналогичные недостоверные утверждения содержатся в протоколе дополнительного допроса потерпевшего Палкина С.В. от июня 2024 года, проведенного тем же следователем. Имеются основания полагать, что подобные оговоры могут содержаться и в других протоколах допроса Палкина С.В. по данному уголовному делу.

В частности, в протоколе допроса потерпевшего от 22.11.2022 Палкин С.В. указал: «Я уверен в том, что именно Лаговский Д.В. предложил Ачкасову В.В. схему реализации права по выводу активов АО «ФЭЗ», в том числе путём продажи земельного участка в ООО «Карат-Е», по заниженной стоимости».

Также он утверждал, что якобы я привлёк организацию ООО «Компания оценки и права», сотрудники которой произвели оценку земельного участка с кадастровым номером 50:44:0030301:1068.

В протоколе дополнительного допроса от июня 2024 года Палкин С.В. продолжает развивать ложную версию, утверждая, что «Панов А.В., Ачкасов В.В., Куликов В.Н. и Лаговский Д.В., совершая преступление, действовали в составе группы по предварительному сговору», при этом не предоставляя никаких доказательств моего участия в указанных действиях.

Выявленные противоречия и несоответствия в материалах дела:

1. Кардинальные противоречия в описании моей роли

Критическое противоречие: В первоначальном заявлении о преступлении от 17 сентября 2022 года, поданном через адвоката Трофимчука В.О., Палкин С.В. вообще не упоминает мое имя или участие в каких-либо преступных действиях. Заявление подробно описывает предполагаемую преступную схему с участием Панова А.В., Ачкасова В.В., Куликова В.Н., но полностью отсутствуют какие-либо обвинения в мой адрес.

Однако уже через 2 месяца, в протоколе допроса от 22.11.2022, Палкин С.В. кардинально меняет свою позицию и заявляет: «Я уверен в том, что именно Лаговский Д.В. предложил Ачкасову В.В. схему реализации права по выводу активов АО «ФЭЗ», фактически присваивая мне центральную роль организатора.

К июню 2024 года в дополнительном протоколе допроса Палкин С.В. уже прямо включает меня в состав «группы по предварительному сговору».

Данная эволюция обвинений — от полного отсутствия упоминаний до присвоения роли главного организатора — является явным признаком недостоверности показаний.

2. Противоречия в описании роли оценочной компании

В первоначальном заявлении от сентября 2022 года нет никаких упоминаний о том, что кто-либо специально привлекал ООО «Компания оценки и права» для занижения стоимости.

В протоколе допроса от 22.11.2022 Палкин С.В. впервые заявляет, что именно я привлёк данную организацию, не объясняя источник этой информации.

3. Системный характер недостоверных утверждений

Анализ всех документов демонстрирует планомерную эволюцию обвинений в мой адрес:

Сентябрь 2022 — полное отсутствие упоминаний обо мне

↓

Ноябрь 2022 — присвоение мне центральной роли организатора

↓

Июнь 2024 — включение меня в состав преступной группы

Такая динамика является явным признаком заведомо ложного характера показаний.

Основания для проведения проверки:

1. Судебные решения, опровергающие показания Палкина С.В.

В материалах арбитражного дела № А41-20164/2022 Арбитражного суда Московской области содержатся доказательства, полностью опровергающие предположения Палкина С.В.:

- ✓ Судом установлено, что сделка по отчуждению земельного участка была совершена уполномоченными представителями АО «ФЭЗ» и ООО «Карат-Е» в строгом соответствии с корпоративными процедурами и требованиями законодательства РФ
- ✓ Законность сделки подтверждена решением Арбитражного суда Московской области, оставленным в силе постановлениями Десятого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Московского округа

2. Документальные опровержения утверждений Палкина С.В.

- ✓ ООО «Компания оценки и права» имела длительную историю взаимоотношений с АО «ФЭЗ» и неоднократно оказывала заводу услуги до оспариваемой сделки, что опровергает версию о моем участии в привлечении данной организации
- ✓ Инициатором сделки и всех процедур, включая оценку, был генеральный директор АО «ФЭЗ» Панов А.В., что подтверждается его собственными показаниями и соответствующими приказами и распоряжениями
- ✓ Моё участие ограничивалось исключительно юридическим сопровождением уже инициированной руководством завода сделки в рамках официального договора между моим ИП и АО «ФЭЗ»

3. Отсутствие фактических оснований для утверждений

Палкин С.В. не представил никаких документальных доказательств:

- ✓ Моего участия в разработке «схемы вывода активов»
- ✓ Моей роли в привлечении оценочной компании
- ✓ Моего участия в «группе по предварительному сговору»

4. Признаки умышленного оговора

Совокупность выявленных противоречий указывает на умышленный характер ложных показаний:

- ✓ Планомерное развитие обвинений — от полного отсутствия до центральной роли
- ✓ Появление «новых фактов» в каждом последующем протоколе без объяснения их источника
- ✓ Отсутствие документальных подтверждений любых обвинений в мой адрес

5. Тяжесть наступивших последствий

Основанные на недостоверных показаниях Палкина С.В. обвинения привели к:

- ✓ Возбуждению уголовного дела в отношении меня
- ✓ Объявлению меня в международный розыск
- ✓ Моему аресту на территории Республики Сербия
- ✓ Разлучению с семьёй, включая двух несовершеннолетних детей
- ✓ Причинению существенного вреда моей деловой репутации

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 141, 144, 145 УПК РФ,

ПРОШУ:

1. Принять и зарегистрировать данное заявление;
2. Провести проверку достоверности показаний гражданина Палкина С.В., данных им 22 ноября 2022 года в качестве потерпевшего по уголовному делу № 12201460225000286, а также в протоколе дополнительного допроса от июня 2024 года и во всех иных протоколах допроса по данному уголовному делу;
3. Истребовать и изучить:
 - ✓ Первоначальное заявление Палкина С.В. от 17 сентября 2022 года, поданное через адвоката Трофимчука В.О.
 - ✓ Материалы арбитражного дела № А41-20164/2022 Арбитражного суда Московской области
 - ✓ Все протоколы допроса Палкина С.В. по уголовному делу № 12201460225000286
 - ✓ Протокол допроса Панова А.В. по уголовному делу № 12201460225000286
4. Провести сравнительный анализ первоначального заявления Палкина С.В. от сентября 2022 года и всех его последующих показаний на предмет выявления противоречий, в том числе:
 - ✓ Кардинальное изменение позиции относительно моего участия — от полного отсутствия упоминаний до присвоения роли главного организатора
 - ✓ Источники информации о якобы мошеннической схеме
5. Обратить особое внимание на системные противоречия между первоначальным заявлением Палкина С.В. и его последующими показаниями, свидетельствующие о планомерном развитии ложных обвинений в мой адрес;
6. Проверить все протоколы допроса Палкина С.В. по данному уголовному делу на предмет содержания в них аналогичных недостоверных утверждений в мой адрес;

7. Установить источники информации Палкина С.В. о моем якобы участии в преступных действиях, учитывая, что в первоначальном заявлении такая информация полностью отсутствовала;
8. По результатам проверки рассмотреть вопрос о достоверности показаний Палкина С.В. и, при наличии оснований, о возможности привлечения его к ответственности по ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания), учитывая: • Кардинальные противоречия между первоначальным заявлением и последующими показаниями • Планомерное развитие ложных обвинений в мой адрес • Тяжесть наступивших для меня последствий • Наличие судебных решений, опровергающих его утверждения • Признаки умышленного оговора
9. Уведомить меня о принятом решении по данному заявлению.

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ предупреждён.

Приложения:

- ✓ Копия первоначального заявления Палкина С.В. от 17 сентября 2022 года
- ✓ Копия протокола допроса потерпевшего Палкина С.В. от 22.11.2022 по уголовному делу № 12201460225000286
- ✓ Копия протокола дополнительного допроса потерпевшего Палкина С.В. от июня 2024 года
- ✓ Копия протокола допроса Панова А.В. по уголовному делу № 12201460225000286

«24» мая 2025 года

Д.В. Лаговский